

ESG

고려아연 대표소송 1심, 이사 책임과 주주 손익은 별개

Analyst 박세연 shannon@hanwha.com 3772-7406

1심의 청구 기각이 남은 주주의 이익을 뜻하지는 않음. 공개매수에 응할 때 받는 금액과 계속 보유할 주식의 가치는 별도로 평가할 필요.

서울중앙지법은 10월 22일 영풍이 고려아연 최윤범 회장 등 이사 10명을 상대로 제기한 8,370억원 규모의 주주대표소송에서 원고 청구를 기각함(판결문 공개 전 보도 기준). 주주대표소송은 주주가 회사를 대신해 이사의 책임을 묻는 소송으로, 승소하면 배상금은 회사에 귀속됨. 영풍·MBK는 선고 당일 항소 방침을 밝힘.

쟁점은 2024년 10월 주당 89만원의 자기주식 공개매수로, 204만30주를 1조8,156억원에 취득함. 1심은 이사회가 법률자문과 가처분 결정을 검토하고 할증 가격과 자금조달 방안도 고려한 점을 들어 판단이 현저히 불합리하지 않았다고 봄.

이번 판결은 이사의 배상 책임을 인정하지 않은 것이지, 주당 89만원의 매입가격이 남은 주주에게 유리했다고 판단한 것은 아님. 법원이 판단한 이사 책임과 투자자가 따져야 할 주주 손익은 별개임. 공개매수에 응한 주주는 매각대금을 받았지만, 남은 주주의 손익은 매입가격과 조달비용, 이후 소각·증자 등 후속 거래의 영향을 받음. 따라서 분쟁 종목은 공개매수가뿐 아니라 매수자금을 누가 부담하는지도 살펴야 함. 인수자가 기존 주주의 주식을 사는 거래는 대상 회사 자금을 직접 쓰지 않지만, 회사의 자기주식 매입에는 회사 자금이 들고, 차입 시 조달비용도 생김.

1. 1심은 가격 · 자금조달까지 보고 「현저히 불합리하지 않다」고 판단

판결문 공개 전 보도에 따르면 재판부는 이사회가 법령상 절차와 제한을 준수하고, 외부 법률자문과 법원 가처분 결정, 할증 가격과 자금조달 방안을 검토했다고 봄. 절차뿐 아니라 거래 조건도 판단에 고려한 것으로, 이를 종합해 선관주의의무·충실의무 위반을 인정하지 않음.

공시로 확인되는 가처분은 두 건임. 이사회 결의일인 2024년 10월 2일에는 영풍의 자기주식 취득금지 가처분이, 공개매수 기간 중인 10월 21일에는 공개매수절차중지 가처분이 각각 기각됨. 두 결정 모두 법령·정관 위반과 회복할 수 없는 손해의 염려에 관해 「분명한 증명」을 요구함. 가처분과 손해배상 본안은 판단 대상과 증명 기준이 다르므로, 1심이 어느 결정을 어떻게 검토했는지는 판결문 확인이 필요함.

재원 쟁점도 받아들여지지 않음. 영풍은 주총 결의로 쌓은 특정 목적 임의준비금(이익 가운데 용도를 정해 적립한 돈)을 이사회 결의만으로 자기주식 취득에 쓴 것이 상법·정관 위반이라고 주장함. 보도에 따르면 법원은 이 준비금이 상법 제462조 제1항의 공제 항목이 아니고, 정관의 사용 제한도 중간배당 재원 규정이라 자기주식 취득으로 넓힐 수 없다고 봄. 10월 21일 가처분 결정도 배당가능이익을 특정 현금이 아닌 취득가액의 한도로 보고, 차입금으로 취득하는 것도 금지되지 않는다고 봄[그림2].

다만 「차입해서 살 수 있다」와 「차입해서 사는 것이 주주에게 유리하다」는 다른 문제임. 앞은 법적 허용 범위이고, 뒤는 매입가격과 조달금리, 상환 부담, 취득 뒤 주당가치를 따지는 투자 판단.

2. 응모 주주는 매각대금을 받았고, 남은 주주는 매입 · 조달 · 후속 거래의 영향을 받음

공개매수 가격은 양측을 합쳐 다섯 차례 제시됨. 영풍·MBK 연합은 2024년 9월 13일 주당 66만원으로 시작해 75만원(9월 26일), 83만원(10월 4일)으로 올림. 고려아연은 10월 2일 83만원으로 자기주식 공개매수를 발표한 뒤 10월 11일 89만원으로 올림[그림1]. 89만원은 분쟁 전 종가(9월 12일, 55만6,000원)보다 60%, 고려아연 발표 직전 거래일(9월 30일) 종가 68만8,000원보다 29%, 영풍·MBK 최종 제시가보다 7% 높은 값.

고려아연과 Troika Drive Investment, L.P.(케이맨 소재 투자조합)의 공동 공개매수에는 233만1,302주가 응모해 전량 매수됨. 고려아연 몫은 204만30주(당시 발행주식의 9.85%), 취득가액은 1조8,156억원. 회사는 공시에서 취득 주식을 주주가치 제고를 위해 소각한다고 밝혔고, 2025년 6월·9월·12월 세 차례에 나눠 전량 소각함.

남은 주주에게 미치는 영향은 거래별로 구분해야 함. 자기주식은 취득 시 의결권이 없어지고, 소각 시 발행주식총수가 줄어듦. 다른 주식 수 변동이 없다면 전량 소각은 발행주식총수 기준 지분율을 약 10.9% 높이는 효과(%p가 아닌 상대 상승률). 2025년 12월에는 Crucible JV LLC에 신주 220만9,716주가 배정돼, 2026년 10월 21일 상장주식수 2,087만2,969주(KRX)는 공개매수 전보다 약 0.8% 많음. 신주 발행에는 자금 유입이 따르므로 주식 수 증가만으로 주주가치 훼손을 단정할 수는 없음. 2024년 10월의 매입가 89만원과 2025년 12월의 신주 발행가 129만133원은 거래 시점이 다른 만큼 각 시점의 기업가치와 조달 조건으로 따로 평가해야 함.

연결 차입금과 사채 합계(유동성 대체분 포함, 리스부채 제외)는 1조3,288억원(2024년 6월 말)에서 4조8,232억원(2024년 말), 7조4,959억원(2026년 6월 말)으로 늘었고, 현금및현금성자산은 세 시점 모두 8,900억~9,400억원에 머묾. 연결 금융비용(외환손실 등 포함)은 2023년 2,708억원에서 2024년 4,318억원으로, 상반기 기준으로는 2025년 2,229억원에서 2026년 4,107억원으로 늘었음. 이 기간에는 자기주식 취득 외에 신주 발행과 해외 투자도 겹쳐 있어 차입 증가 전부를 공개매수의 결과로 볼 수는 없음. 남은 주주가 확인할 것은 실제 이자비용과 상환 일정, 그리고 후속 투자가 조달비용을 웃도는 현금을 만드는지임.

영풍의 당초 청구액 6,732억원은 89만원과 영풍이 주장한 시가 56만원의 차액 33만원에 204만30주를 곱한 값과 같음(당사 역산). 두 차례의 청구 변경(2026년 3월4월 고려아연 공시)으로 청구액은 8,370억원이 됨. 이는 원고의 계산이며 법원이 인정한 손해액은 아님. 선고일(10월 22일) 종가 89만1,000원은 89만원과 거의 같지만, 그 사이 소각·신주 발행·업황 변화가 함께 반영된 값이라 이후 주가로 당시 가격의 적정성을 평가하기는 어려움.

3. 분쟁 종목은 「누가 돈을 내는가」로 나눠 봐야

인수자가 기존 주주의 주식을 사는 거래 자체는 대상 회사의 자금을 쓰지 않지만, 회사가 자기주식을 사면 매입에 따른 자금 유출과 차입 시 조달비용이 남은 주주의 손익에 영향을 미침. 높은 공개매수가가 남은 주주의 높은 수익을 보장하지는 않음.

후속 제3자 배정 증자는 자기주식 취득과 구분해 평가해야 함. 고려아연은 2025년 12월 미국 정부가 참여한 Crucible JV LLC에 신주를 주당 129만133원에 배정함. 법원은 테네시 제련소 투자와 자금조달의 경영상 필요성을 인정해 신주발행금지 가처분을 기각했고, 신주발행무효 본안(2026가합3015)은 10월 23일까지 판결 공시가 없음. 자기주식 취득은 회사 자금을 쓰고, 소각은 발행주식총수를 줄이며, 신주 발행은 자금을 들이는 대신 기존 주주의 지분율을 낮춤. 거래별 효과가 다름(당사 「KOSPI 6000 시대 ⑤ : 고려아연과 영풍, 끝나지 않은 싸움」(2026.3.18) 보고서 참고).

주주대표소송과 주총도 역할이 다름. 대표소송은 이미 내린 결정의 책임을 묻고, 이사 선임과 정관 변경은 앞으로의 의사결정 구조를 바꿈. 상장회사 주주는 6개월 전부터 계속해 발행주식총수의 0.01% 이상을 보유하면 회사에 먼저 제소를 청구하는 등 법정 절차를 거쳐 대표소송을 제기할 수 있음(상법 제542조의6 제6항). 재원 사용 제한이 자기주식 취득에도 적

용되는지는 정관 문언을 확인할 필요.

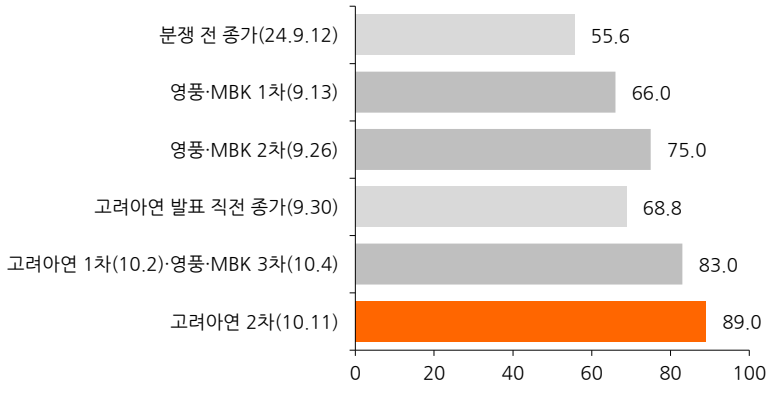
충실의무 대상에 주주를 넣은 개정 상법 제382조의3은 2025년 7월 22일 공포와 함께 시행됐고, 부칙에 소급 규정이 없음. 2024년 10월 결의에는 개정 전 조항이 적용됨. 개정 이후 비슷한 거래가 나오면 「총주주의 이익」 보호와 주주 공평 대우 의무(같은 조 제2항)의 준수 여부가 추가 쟁점이 될 수 있음.

점검 포인트	① 판결문·항소: 할증 가격·자금조달에 대한 판단, 검토한 가치분, 손해·인과관계 판단 확인. 항소 방침(10/22)과 실제 항소장 제출은 구분 ② 2027년 3월 정기주총: 실제 상정되는 이사·감사위원 선임 안건과 집중투표·합산 3%룰 적용 범위, 국민연금 의결권 행사 내역 ③ 의무공개매수 법안(의안 2221615): 본회의 계류(10월 23일 열린국회정보), 부칙상 공포 뒤 1년 지나야 시행(당사 「경영권 프리미엄의 재배분 : 의무공개매수, 수혜는 빨라야 2027년」(2026.10.6) 보고서 참고)

판단: 대표소송 1심 기각만으로 고려아연의 투자 매력이 높아졌다고 보기는 어려움. 투자 판단의 기준은 분쟁의 승패나 공개매수가가 아니라, 매입·조달·주식 수 변화와 이후 투자 성과를 반영한 주당가치와 현재 주가의 차이임(주당가치는 당사 담당 애널리스트 자료 참고).

[그림1] 고려아연 공개매수 가격 → 최종 자기주식 매입가 89만원, 분쟁 전 종가 대비 60% 할증

-양측이 다섯 차례 가격 제시(66만→89만원)
-89만원은 발표 직전 종가보다 29%, 영풍·MBK 최종가보다 7% 높음
-204만30주(9.85%) 취득, 2025년 전량 소각



주: 만원. 분쟁 전 종가 2024.9.12, 발표 직전 종가 9.30(10.1 휴장). 공개매수가는 신고·이사회 결의일 기준
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[표1] 대표소송 1심 주요 쟁점과 판단 → 경영 판단·재원·정관 관련 원고 주장 불인정

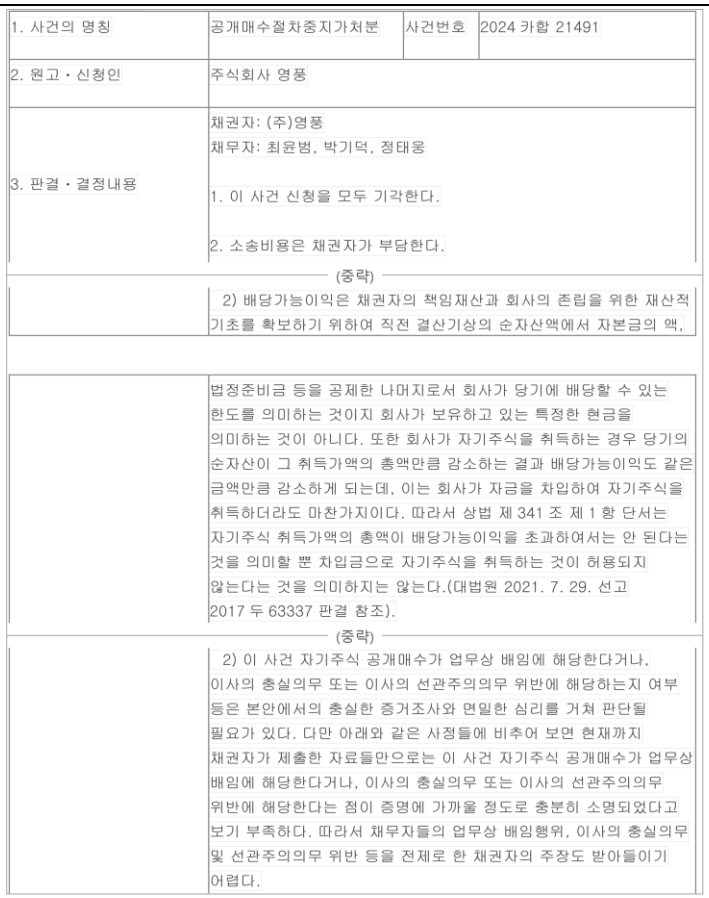
-절차뿐 아니라 가격·자금조달도 심사
-정관의 중간배당 재원 제한은 자기주식 취득에 미치지 않음

쟁점	영풍 주장	1심 판단
경영 판단	경영진 지위 유지 목적이라 합리적 판단 아님	자문·가처분 검토, 할증·자금조달 검토 → 현저히 불합리하지 않음
재원(법령)	임의준비금 사용은 취득가액 제한 위반	상법 제462조 제1항 공제 항목 아님 → 위반 아님
정관	주총 결의 없이 이사회 결의로 사용	정관 제한은 중간배당 재원 규정 → 자기주식 취득에 확대 불가

주: 2024가합107981, 2026.10.22 선고. 판결문 공개 전 보도 기준
자료: 언론보도, 한화투자증권 리서치센터

[그림2] 2024 년 공개매수절차중지 가처분 결정 사유(고려아연 공시 발췌) → 배당가능이익은 취득가액의 한도, 차입 취득 자체를 막지 않음

-1심 판결문 미공개로 2024년 가처분 결정을 참고 자료로 제시
-배당가능이익은 취득가액의 한도(대법원 2017두63337)
-의무 위반은 본안 판단 사항. 1심 판단 범위는 판결문 확인 필요



1. 사건의 명칭	공개매수절차중지가처분	사건번호	2024 카합 21491
2. 원고 · 신청인	주식회사 영풍		
3. 판결 · 결정내용	채권자: (주)영풍 채무자: 최윤범, 박기덕, 정태웅 1. 이 사건 신청을 모두 기각한다. 2. 소송비용은 채권자가 부담한다.		
	(중략)		
	2) 배당가능이익은 채권자의 책임재산과 회사의 존립을 위한 재산적 기초를 확보하기 위하여 직전 결산기상의 순자산액에서 자본금의 액,		
	법정준비금 등을 공제한 나머지로서 회사가 당기에 배당할 수 있는 한도를 의미하는 것이지 회사가 보유하고 있는 특정한 현금을 의미하는 것이 아니다. 또한 회사가 자기주식을 취득하는 경우 당기의 순자산이 그 취득가액의 총액만큼 감소하는 결과 배당가능이익도 같은 금액만큼 감소하게 되는데, 이는 회사가 자금을 차입하여 자기주식을 취득하더라도 마찬가지이다. 따라서 상법 제 341 조 제 1 항 단서는 자기주식 취득가액의 총액이 배당가능이익을 초과하여서는 안 된다는 것을 의미할 뿐 차입금으로 자기주식을 취득하는 것이 허용되지 않는다는 것을 의미하지는 않는다.(대법원 2021. 7. 29. 선고 2017 두 63337 판결 참조).		
	(중략)		
	2) 이 사건 자기주식 공개매수가 업무상 배임에 해당한다거나, 이사의 충실의무 또는 이사의 선관주의의무 위반에 해당하는지 여부 등은 본안에서의 충실한 증거조사와 면밀한 심리를 거쳐 판단될 필요가 있다. 다만 아래와 같은 사정들에 비추어 보면 현재까지 채권자가 제출한 자료들만으로는 이 사건 자기주식 공개매수가 업무상 배임에 해당한다거나, 이사의 충실의무 또는 이사의 선관주의의무 위반에 해당한다는 점이 증명에 가까울 정도로 충분히 소명되었다고 보기 부족하다. 따라서 채무자들의 업무상 배임행위, 이사의 충실의무 및 선관주의의무 위반 등을 전제로 한 채권자의 주장도 받아들이기 어렵다.		

주: 2024카합21491 결정(2024.10.21) 사유 발췌, 고려아연 공시(20241021800148). 1심 판결문 아님
자료: 전자공시시스템, 서울중앙지방법원, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice] (공표일: 2026 년 10 월 23 일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 당사는 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박세연)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.